



PUTUSAN
Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELIAS RABBANA, Lahir di Makale, 24 Oktober 1956, laki-laki, Agama

Kristen, berkedudukan di Alamat Desa Maliwuko

Kecamatan Lage Kabupaten Poso Provinsi

Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada ZULKIFLI, S.H., adalah Advokat dan

Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM

ZULKIFLI S.H & REKAN yang beralamat di jalan

Pulau Irian Jaya Kompleks BTN lama samping

Kantor PDAM Kelurahan Gebangrejo Kecamatan

Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi

Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

10 Oktober 2025, yang selanjutnya sebagai

Penggugat ;

Lawan:

MURSID SUGE, yang beralamat di Kelurahan Lawanga induk

Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso

Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT I.**

HASTUTI SUGE, yang beralamat di Desa Lemoro Kecamatan Tojo

Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi

Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II.

FEBRIYANTI SUGE, yang beralamat di Desa Kabalo Kecamatan Tojo

Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi

Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III.

LISNA SUGE, yang beralamat di Desa Lemoro Kecamatan Tojo

Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV.

SULVIA SUGE, yang beralamat di Desa Lemoro Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT V.

RISKI SUGE, yang beralamat di Desa Pa, Awaru Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat

VI.

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam hal ini telah memberikan kepada NOFERTIAN TARASENDO, SH. adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara NOFERTIAN TARASENDO. SH. & PARTNERS yang beralamat di Lorong Smea, Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik nofertiantarasendo@yahoo.com mailto:royallangeroni@yahoo.com; yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2025, yang selanjutnya sebagai Kuasa Hukum Tergugat I hingga VI;

MUSLIADI, yang beralamat di Desa Tayawa Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII.**

KEPALA DESA LEMORO, yang beralamat di Desa Lemoro Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I.**

CAMAT TOJO, yang beralamat di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



TURUT TERGUGAT II. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOFERTIAN TARASENDO, SH. adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara NOFERTIAN TARASENDO. SH. & PARTNERS yang beralamat di Lorong Smea, Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, domisilielektroniknofertiantarasendo@yahoo.com mailto:royallangeroni@yahoo.com; yang bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2025;

BANK BRI CABANG AMPANA, beralamat di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Oktober 2025 dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 5.673 M2 (Lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Lemoro Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Trans Sulawesi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Ena dan Akfar Patanga
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Dolah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Muh. Amin.

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



2. Bahwa Penggugat mendapatkan sebidang tanah tersebut diperoleh melalui proses Jual-Beli antara PENGGUGAT dengan SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (alm) Ibu dari Para Tergugat, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 1996 seharga Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di depan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah untuk wilayah Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una.
3. Bahwa setelah selesai proses jual beli obyek sengketa antara penggugat dengan almarhumah Siti Rahmatia, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tojo sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, para saksi dan Camat kepala wilayah Kecamatan Tojo selaku PPAT, selanjutnya Akta Jual Beli dan Sertifikat asli atas nama Siti Rahmatia (Alm.) selaku pemegang hak diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat selaku pihak yang membeli obyek sengketa.
4. Bahwa proses jual-beli obyek sengketa antara Penggugat dengan Siti Rahmatia dimuat didalam AKTA JUAL BELI dengan Nomor: 05/KT/VII/1996 oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tojo, dimana kedua belah pihak masing-masing menerangkan sebagai berikut :
 1. Nama SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR, Umur 42 tahun, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Lemoro Kecamatan Tojo, selaku PENJUAL untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
 2. Nama ELIAS RABBANA, Umur 40 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Desa Uekuli Kecamatan Tojo, selaku PEMBELI untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:
 - a. Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua sebidang tanah hak milik dengan Nomor Sertifikat M.42.
 - b. Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam AKTA ini, seluas 5.673 m2 (Lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Poso-Ampana
 - Timur berbatasan dengan Kwintal Latari D
 - Selatan berbatasan dengan Kebun Haji Hasyim
 - Barat berbatasan dengan IKebun Hasan Ibrahim.

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa jual beli tanah ini dilakukan dengan harga Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

d. Pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari pihak kedua, dan untuk penerimaan uang tersebut AKTA ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (Kwitansi).

Bahwa jual-beli tanah Obyek Sengketa antara pihak pertama dengan pihak kedua dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Mulai hari ini Obyek Jual-Beli yang diuraikan dalam Akta ini telah menjadi milik pihak kedua, dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari -, dan segala kerugian/beban atas Obhyek jual-beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua.

Pasal 2

Pihak pertama menjamin, bahwa Obyek Jual-Beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

Pasal 3

Pihak pertama menjamin, bahwa Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanahnya adalah satu-satunya yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat Duplikatnya atau Salinannya oleh instansi yang berwenang atas permintaannya.

Pasal 4

Biaya pembuatan AKTA ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak, dibayar oleh PEMBELI (pihak kedua).

Demikian AKTA ini dibuat dihadapan Para Saksi: 1. Haji Adnan Patanga jabatan Kepala Desa Lemoro 2. Ariansyah Haji Basri Pegawai Kantor Camat Tojo. Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka AKTA ini ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Nama-nama yang bertanda tangan dalam AKTA ini antara lain:

1. Siti Rahmatia Haji Djafar selaku penjual.
2. Elias Rabbana selaku pembeli.
3. Haji Adnan Patanga selaku Kepala Desa Lemoro.

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ariansyah Haji Basri selaku Pegawai Kantor Camat Tojo.
5. Drs. MZ. Podungge selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tojo.
5. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat ingin membangun rumah dilokasi obyek sengketa namun dihalang-halangi oleh para Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah ini bukan milik Penggugat namun milik para Tergugat, sehingga sampai saat ini Penggugat belum bisa membangun rumah dilokasi obyek sengketa karena dihalang-halangi oleh para Tergugat, upaya kekeluargaan telah berulang-ulang dilakukan ditingkat Pemerintahan desa Lemoro dan Kecamatan Tojo, namun para Tergugat tetap berkeras mengklaim bahwa obyek sengketa adalah hak miliknya, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Poso untuk mendapatkan keadilan dalam perkara a quo.
6. Bahwa pada tahun 2023 secara diam-diam TERGUGAT IV menjual sebagian tanah obyek Sengketa kepada MUSLIADI, namun setelah MUSLIADI mengetahui obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, maka MUSLIADI meminta kepada Tergugat IV untuk mengembalikan uangnya karena merasa ditipu, namun uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat IV.
7. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian baik kerugian Materiil maupun Immateriil Karena Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan obyek sengketa sebagaimana mestinya, dengan demikian kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan menjunjung tinggi asas Terang dan Tunai, dengan demikian patut dan beralasan mendapatkan perlindungan hukum serta patut dan beralasan pula bahwa Akta Jual Beli Nomor 05/KT/VII/1996 Sah dan Mengikat menurut hukum.
9. Bahwa untuk menghindari jika para Tergugat lalai dalam mematuhi isi putusan dalam perkara a quo setelah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



mengikat, maka wajar serta adil menurut hukum untuk dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) perharinya, serta meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa a quo agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Poso / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai secara sepihak Obyek Sengketa milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Almarhumah Siti Rahmatia H.Jafar (Ibu dari para Tergugat) sebagaimana termuat dalam AKTA JUAL BELI Nomor 05/KT/VII/1996 Sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan obyek sengketa yang diperoleh Penggugat melalui proses jual beli dengan Siti Rahmatia H.Jafar sebagaimana tercantum dalam Akta Jual- Beli Nomor 05/KT/VII/1996 dengan luas 5.673 M2 yang terletak didesa Lemoro Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jln. Trans Sulawesi
 - Timur berbatasan dengan Ena dan Akfar Patanga
 - Selatan berbatasan dengan H. Dolah
 - Barat berbatasan dengan Muh. AminADALAH MILIK PENGGUGAT.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan serta mengembalikan obyek sengketa a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dalam keadaan seperti semula.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sejumlah Rp250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU:



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir sebagaimana surat kuasa yang ditunjukan dipersidangan, kecuali Tergugat VII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Bahwa terhadap Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah dilakukan panggilan secara sah patut untuk persidangan tanggal 13 November 2025, dan untuk persidangan tanggal 2 Desember 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I hingga Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

a. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat

1.1 Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT III yang beralamat di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una. Berikut kami kutip dalil Penggugat.

“ Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada **FEBRIYANTI SUGE**, yang beralamat di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, (Vide Halaman 2 gugatan poin 3)

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Gugatan Penggugat tersebut salah alamat (error in persona).

Bahwa Tergugat III beralamatkan di Desa Kabalo Kecamatan Tojo Barat. Bukan merupakan bagian dari Kecamatan Tojo;

1.3 Bahwa sangat jelas kecamatan Tojo barat meliputi 13 daftar Desa/Kelurahan yaitu: Desa Bambalo, Desa Galuga, Desa Kabalo, Desa Malei Tojo, Desa Malewa, Desa Matako, Desa Mawomba, Desa Nggawia, Desa Tanamawau, Desa Tatari, Desa Tombiano, Desa Toliba, dan Desa Ujungtibu, Sementara kecamatan Tojo meliputi 13 daftar Desa/Kelurahan yaitu: Desa Betawua, Desa Dataran Bugi, Desa Korondoda, Desa Lemoro, Desa Pancuma, Desa Podi, Desa Sandada, Desa Tayawa, Desa Tojo, Desa Tongka, Desa Uedele, Desa Uekuli dan Desa UPT Kalembea;

1.4 Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap TERGUGAT III tersebut salah alamat (error in persona), dimana Tergugat III masuk pada wilayah Kecamatan Tojo Barat bukan merupakan wilayah Kecamatan Tojo;

1.5 Menurut M. Yahya Harapan dalam buku yang sama (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas

1.6 Bahwa kekeliruan mengenai identitas dalam suatu gugatan perdata terkualifikasi sebagai Error In Persona, kesalahan mencantumkan nama atau alamat tentunya merupakan kekeliruan yang nyata dalam formulasi syarat formil suatu gugatan, dalam perkara a quo jelas, jelas perbedaan alamat yang di cantumkan dalam gugatan;

1.7 Bahwa hal tersebut dipertegas beberapa Yurisprudensi yaitu:

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/PDT/1987;**

dalam putusan ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Pengadilan Tingkat Bawah karena kesalahan dalam menunjukan pihak Tergugat, Tergugat yang sebenarnya beralamat di Jakarta, namun dalam gugatan tertulis beralamat di Bandung;

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/SIP/1972;**

Putusan ini membahas gugatan yang di ajukan kepada pihak yang salah, dalam kasus ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan Bahwa karena Penggugat salah mengidentifikasi Tergugat;

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/PDT/1986;**

Putusan ini juga membahas tentang Eksepsi Error In Persona. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesalahan dalam menunjukan pihak Tergugat dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat di terima;

B. DALAM KONVENSI

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa segala hal yang Para Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam KONVENSI pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas Dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi, kecuali dalil yang diakui Para Tergugat Konvensi dalam Eksepsi Para Tergugat Konvensi;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidaklah benar dimana gugatan objek a quo secara keseluruhan adalah milik Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat);
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 1 Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan tersebut dimana objek ± 5.673 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Lemoro Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una merupakan tanah milik Para Tergugat dan juga merupakan ahli waris dari Almarhumah ibu SITI RAHMATIA HAJI JAFAR.
4. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dali Penggugat Konvensi pada halaman poin 2, 3 dan 4, Bahwa dimana Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas yang

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



menyebutkan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) hanya menjual sebagian tanahnya kepada Penggugat seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas $\pm$ 1.350 M2. Bahwa tanah yang di jual oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) kepada Penggugat dengan cara di cicil oleh Penggugat sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan akan tetapi sampai dengan sekarang ini belum juga di lunasi oleh Penggugat. Bahwa Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) menjual Sebagian tanahnya kepada Penggugat dengan luas $\pm$ 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi, sebelah Timur Tanah Milik Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR, Sebelah Selatan dengan Tanah Milik Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR, Sebelah Barat dengan Moh. Amin, bahkan di antara batas yang di jual oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR masih terdapat tanda batas berupa pohon gamal yang di tanami oleh Penggugat bersama Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas pada poin 4 dan 5. Bahwa Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) tidak pernah melakukan pembuatan Akta Jual beli tanah didepan camat Tojo atau pun melakukan penanda tangan di akta jual beli tanah tersebut. Bahwa Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) tidak pernah menjual keseluruhan tanah tersebut dan hanya menjual Sebagian tanahnya tersebut mengingat Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) masih memiliki angsuran di Bank BRI Tojo sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tanah Sebagian yang di jual Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) kepada Penggugat dengan cara di cicil oleh Penggugat sebesar

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan). akan tetapi sampai dengan sekarang ini belum juga di lunasi oleh Penggugat. Bahwa pada saat itu Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) menjaminkan Sertifikat Bank BRI Tojo, bahwa setelah pelunasan, beberapa hari kemudian Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) akan mengambil sertifikat di Bank BRI Tojo akan tetapi Bank BRI Tojo menyampaikan kepada Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) bahwa sertifikat tersebut telah di ambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) dimana Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengambil sertifikat di Bank BRI Tojo;

6. Bahwa beberapa minggu kemudian Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) baru mengetahui sertifikat yang di jaminkan di Bank ternyata di ambil oleh Penggugat, sehingga Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) merasa keberatan kepada Pihak Bank BRI Tojo yang menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR. Bahwa atas keberatan tersebut yang dilakukan oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR kepada pihak BANK BRI Tojo, Pihak Bank BRI Tojo tidak merespon hal tersebut dan hanya diam Ketika Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR meminta pertanggungjawaban atas sertifikat yang di alihkan kepada Penggugat sementara Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR tidak pernah memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk melakukan pengambilan sertifikat di BANK BRI Tojo;

7. Bahwa dimana dalam Akta Jual Beli Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR tidak pernah mengetahui bahkan tidak pernah melakukan penanda tangana mengenai akta jual beli di tahun 1996 di hadapan camat Tojo dan akan di buktikan oleh Para Tergugat

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



dalam Persidangan mengenai tanda tangan Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI JAFAR dan surat pernyataan Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR;

8. Bahwa dimana Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) tidak pernah menjual keseluruhan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan luas ± 5.673 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) akan tetapi Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi) hanya menjual sebagian objek sengketa tersebut luas ± 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) kepada Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat bersama Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR memasang patok tiang gamal di batas tanah yang sudah di beli Penggugat dari Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi), bahwa setelah pembelian Penggugat membangun rumah di atas tanah seluas ± 5.673 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang berbatasan kintal rumah Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Tergugat Konvensi);

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas pada poin 5 dalam gugatan Penggugat. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat datang ke objek sengketa bukan datang untuk membangun rumah melainkan menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa objek sengketa keseluruhannya merupakan miliknya, sementara Para Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa objek sengketa tidak pernah di jual keseluruhannya oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR, sementara tanah yang di jual oleh Almarhuma SITI RAHMATIA seluas ± 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi, sebelah Timur Tanah Milik Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR, Sebelah Selatan dengan Tanah Milik Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR, Sebelah Barat dengan Moh. Amin, bahkan di antara batas yang di jual oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR masih terdapat tanda

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



batas berupa pohon gamal yang di tanami oleh Penggugat bersama

Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas pada poin 6 yang menyatakan Tergugat IV secara diam-diam menjual Sebagian tanah kepada Musliadi, bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak mendasar, bahwa dimana tanah yang di jual kepada musliadi di lakukan oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI JAFAR untuk biaya berobat oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR dan akan di buktikan Para Tergugat dalam Persidangan;

11. Bahwa Para Tergugat Konvensi sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat Konvensi pada poin 7 dalam gugatan. Bahwa obyek sengketa merupakan ahli waris dari Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR yang merupakan ibu kandung dari Para Tergugat Konvensi; Dalam perkara ini, Penggugat Menudu Para Tergugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :
"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawahkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara di atas, suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) apabila memenuhi seluruh unsur sebagai berikut :

- Tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan pelaku; dan
- Perbuatan Melanggar Mukum tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain;

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas bersifat kumulatif sehingga Penggugat Konvensi wajib membuktikan pemenuhan setiap dan semua unsur tersebut di dasarkan pada alat bukti yang sah, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tuduhan tentang Perbuatan Melawan Hukum **TIDAK TERBUKTI**;

12. Bahwa segala sesuatu yang Para Tergugat Konvensi tidak tanggapai baik perkara maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatan a quo berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



C. DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban Konvensi sebagaimana tersebut diatas, mohon dipandang sebagai suatu kesatuan atau secara mutatis-mutandis saling berkaitan dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi;

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bertindak dengan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengkleim keseluruhan tanah milik Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR ibu kandung Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan atau Pengambilan Sertifikat milik Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR tanpa sepengetahuan Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR bersama Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merupakan ahli waris dari Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR atas objek sengketa tanah yang terletak di Desa Lemoro, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una yang awalnya seluas ± 5.673 M2 akan tetapi tanah tersebut Sebagian telah di jual kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluas ± 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) sehingga tanah tersebut berkurang dengan luas ± 4.320 M2 (empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Trans Sulawesi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ena dan Akfar

Patanga

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Dolah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat/Moh.

Amin

Selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



3. Bahwa awalnya objek sengketa merupakan milik dari Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR selaku orang tua kandung Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
4. Bahwa objek sengketa dikuasai terus menerus oleh Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR selaku orang tua kandung Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
5. Bahwa sekitar tahun 2020 Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR selaku orang tua kandung Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meninggal dunia, objek sengketa di kuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa semasa hidup Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR, Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR pernah menjaminkan sertifikat di Bank BRI Tojo Una-Una untuk keperluan sehari-hari, Bahwa pada saat akan melunasi pinjaman di Bank BRI Tojo yang masih tersisa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Bank BRI Tojo Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR menjual Sebagian tanahnya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melunasi sisa pinjaman di Bank BRI Tojo;
7. Bahwa tanah Sebagian yang di jual oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas $\pm$ 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Trans Sulawesi,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Moh. Amin;
8. Bahwa pada saat akan melakukan pembayaran Sebagian tanah milik Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta kepada Almarhuma SITI

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



RAHMATIA HAJI DJAFAR akan dibayar dengan cara di cicil sebesar Rp. 250.000,.(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan membangun bangun rumah. Bahwa setelah pembayaran sebesar Rp. 250.000,.(dua ratus lima puluh ribu rupiah) Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR bersama Penggugat memasang patok berupa tiang gamal di atas tanah Sebagian yang di jual oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR;

9. Bahwa pada saat Bank BRI Tojo datang melakukan penagihan, Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR menemui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melunasi pembelian Sebagian tanah yang di beli tersebut akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyampaikan kepada Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum memiliki uang sehingga Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR melakukan penjualan 1 ekor sapi miliknya untuk melakukan pelunasan pinjaman uang di Bank BRI Tojo;

10. Bahwa pembayaran tanah Sebagian tersebut, sangat jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru memberikan uang sebesar Rp. 250.000,.(dua ratus lima puluh ribu rupia) kepada Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR)ibu kandung dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi), sementara sisa pembayaran sampai orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meninggal dunia sampai dengan sekarang ini sisa uang pembayaran 1.250.000,.(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum juga di lunasi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

11. Bahwa pembelian yang di lakukan oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR melakukan pelunasan pinjaman di Bank BRI Tojo beberapa hari kemudian Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) akan mengambil sertifikat di Bank BRI Tojo, akan tetapi Bank BRI Tojo menyampaikan kepada Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) bahwa sertifikat tersebut telah di ambil oleh orang lain, sehingga pada saat itu

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Almarhuma SITI RAHMATIA merasa keberatan atas Tindakan Bank BRI Tojo dan menanyakan alasan sertifikat tersebut di alihkan kepada orang lain sementara Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR tidak pernah memberikan surat kuasa kepada orang lain;

12. Bahwa beberapa minggu kemudian Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR (ibu kandung Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) baru mengetahui sertifikat yang di jaminkan di Bank ternyata di ambil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR kembali lagi ke Bank BRI Tojo untuk menanyakan hal tersebut dan merasa keberatan kepada Pihak Bank BRI Tojo yang menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Akan tetapi Pihak Bank BRI Tojo tidak merespon hal tersebut dan hanya diam Ketika Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR menanyakan sertifikat yang di serahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR, dimana Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR sudah melunasi pinjaman tersebut di bank akan tetapi pihak Bank BRI Tojo tidak menyerahkan sertifikat kepada Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR dan hanya menyerahkan sertifikat di Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sementara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah di berikan kuasa oleh Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR untuk mengambil sertifikat di Bank BRI Tojo;

13. Bahwa pada saat Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR akan mengurus persoalan tersebut alangka kagetnya Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR di datangi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah merupakan hak miliknya dan memperlihatkan Akta Jual Beli objek sengketa, sementara Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR tidak pernah membuat Akta Jual beli ataupun menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Camat Tojo.

14. Bahwa Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR bersama Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi merasa

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terkait Surat Keterangan Akta jual beli tanah Tanah Nomor : 05/ KT/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Camat Tojo, dimana Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR tidak pernah melakukan penanda tanganan di Akta Jual Beli yang di keluarkan oleh Camat Tojo luas $\pm$ 5.673 M2, (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sehingga Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR bersama Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menemui Pihak Camat Tojo untuk menjelaskan terkait Akta jual beli tersebut, akan tetapi pihak Camat Tojo tidak mau menanggapi hal tersebut;

15. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tersebut jelas-jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI yang telah mengambil Sertifikat tanah atas nama Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR di Bank BRI Tojo Tanpa sepengetahuan Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR bersama PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI;

16. Bahwa atas tindakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI mengalami kerugian Imateril sebagai masyarakat, karena PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI sebagai masyarakat merasa haknya telah tertindas dan nama baiknya telah tercemar oleh karena dianggap tanahnya bersengketa serta seakan-akan tertuduh telah mengambil tanah orang lain. Bahwa atas tindakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI yang secara diam-diam mengambil Sertifikat milik Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR di Bank BRI Tojo tanpa sepengetahuan Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR bersama PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI, sehingga menimbulkan pusat perhatian banyak orang yang berada Desa Lemoro, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Bahwa dengan nama baik PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI tercemar, PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI merasa

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malu diseputaran wilayah Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una dan dapat mengakibatkan nama baik PARA PENGGUGAT REKONVENSİ/PARA TERGUGAT KONVENSİ telah tercemar dan menimbulkan ketidakpercayaan lagi oleh masyarakat Desa Lomoro, Kecamatan Tojo. Bahwa Kerugian Imateril, tersebut PARA PENGGUGAT REKONVENSİ/PARA TERGUGAT KONVENSİ menuntut ganti rugi uang tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bedasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM KONVENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 05/KT/VII/1996 dengan luas $\pm 5.673 \text{ M}^2$

Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

C. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi PARA PENGGUGAT REKONVENSİ/PARA TERGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya;
2. menyatakan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ/PARA TERGUGAT KONVENSİ adalah merupakan ahli waris dari Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR atas objek sengketa tanah yang terletak di Desa Lemoro, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una dengan luas $\pm 4.323 \text{ M}^2$ (empat ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Trans Sulawesi

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ena dan Akfar Patanga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Dolah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Penggugat/Moh. Amin

3. Menyatakan sertifikat Nomor: 42 tanggal 11 Januari 1986 atas nama SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR yang di ambil oleh TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII di Bank BRI Tojo agar di kembalikan kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII selaku ahli waris dari Almarhum SITI RAHMATIA HAJI ;

4. Menyatakan sah Sebagian tanah yang di jual oleh Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan luas $\pm 1.350 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Trans Sulawesi,
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Almarhum SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR,
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Moh. Amin;

5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 05/KT/VII/1996 dengan luas $\pm 5.673 \text{ M}^2$

Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengambil Sertifikat di Bank BRI Tojo tanpa sepengetahuan Almarhuma SITI RAHMATIA HAJI DJAFAR bersama PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII

7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi Materil kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII oleh karena nama baik PARA PENGGUGAT REKONVENSII/PARA TERGUGAT KONVENSII tercemar dengan



besaran uang ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI memenuhi putusan ini dengan baik;

9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII, dan Turut Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

D. DALAM EKSEPSI

b. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat

2.1 Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT III yang beralamat di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una. Berikut kami kutip dalil Penggugat.

“ Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada **FEBRIYANTI SUGE**, yang beralamat di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, (Vide Halaman 2 gugatan poin 3)

2.2 Gugatan Penggugat tersebut salah alamat (error in persona). Bahwa Tergugat III beralamatkan di Desa Kabalo Kecamatan Tojo Barat. Bukan merupakan bagian dari Kecamatan Tojo;

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



2.3 Bahwa sangat jelas kecamatan Tojo barat meliputi 13 daftar Desa/Kelurahan yaitu: Desa Bambalo, Desa Galuga, Desa Kabalo, Desa Malei Tojo, Desa Malewa, Desa Matakoto, Desa Mawomba, Desa Nggawia, Desa Tanamawau, Desa Tatari, Desa Tombiano, Desa Toliba, dan Desa Ujungtibu, Sementara kecamatan Tojo meliputi 13 daftar Desa/Kelurahan yaitu: Desa Betawua, Desa Dataran Bugi, Desa Korondoda, Desa Lemoro, Desa Pancuma, Desa Podi, Desa Sandada, Desa Tayawa, Desa Tojo, Desa Tongka, Desa Uedele, Desa Uekuli dan Desa UPT Kalembe;

2.4 Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap TERGUGAT III tersebut salah alamat (error in persona), dimana Tergugat III masuk pada wilayah Kecamatan Tojo Barat bukan merupakan wilayah Kecamatan Tojo;

2.5 Menurut M. Yahya Harapan dalam buku yang sama (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas

2.6 Bahwa kekeliruan mengenai identitas dalam suatu gugatan perdata terkualifikasi sebagai Error In Persona, kesalahan mencantumkan nama atau alamat tentunya merupakan kekeliruan yang nyata dalam formulasi syarat formil suatu gugatan, dalam perkara a quo jelas, jelas perbedaan alamat yang di cantumkan dalam gugatan;

2.7 Bahwa hal tersebut dipertegas beberapa Yurisprudensi yaitu:

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/PDT/1987;**
dalam putusan ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Bawah karena kesalahan dalam menunjukan pihak Tergugat, Tergugat yang sebenarnya

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



beralamat di Jakarta, namun dalam gugatan tertulis beralamat di Bandung;

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/SIP/1972;**

Putusan ini membahas gugatan yang di ajukan kepada pihak yang salah, dalam kasus ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan Bahwa karena Penggugat salah mengidentifikasi Tergugat;

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/PDT/1986;**

Putusan ini juga membahas tentang Eksepsi Error In Persona. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesalahan dalam menunjukan pihak Tergugat dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat di terima;

B. DALAM POKOK POKOK PERKARA

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa segala hal yang Turut Tergugat II sampaikan pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas pada poin 2, 3 dan 4. Bahwa mengenai Akta jual beli tanah yang di dikeluarkan Drs. MZ. Podungge di tahun 1996 tidak sah, karena Camat sebelumnya yaitu Drs. MZ. Podungge belum memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS) dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang merupakan syarat mutlak setelah mengikuti pelatihan PPAT.
3. Bahwa mengenai Akta Jual Beli Nomor 05/KT/1996 yang di dikeluarkan oleh Camat Tojo yaitu Drs. MZ. Podungge tidak memiliki arsip di kantor Kecamatan Tojo, bahkan syarat-syarat seperti dokumend pihak Penjual dan dokumend pihak pembeli tidak memiliki arsip di kantor kecamatan Tojo;
4. Bahwa dimana dalam arsip Kecamatan rekaman kegiatan dan informasi penting (surat masuk/keluar, data pegawai, keuangan dan

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



lain-lain) yang di Kelola melalui system penciptaan penggunaan, pemeliharaan hingga penyusutan, berfungsi sebagai memori organisasi untuk pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban yang idealnya melibatkan prosedur jelas. Bahwa fungsi Arsip kantor Kecamatan meliputi 3 (tiga) bagian yaitu;

- **Sumber Informasi** : Pusat inggatan dan data untuk perencanaan, perumusan kebijakan, pembuatan laporan, hingga pengambilan keputusan;
- **Alat Bukti** : Bukti sah dari suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi di kecamatan;
- **Pengawasan dan Pertanggung jawaban** : Menjadi acuan untuk pengendalian dan evaluasi kerja;

Bedasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

D. DALAM EKSEPSI

4. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

E. DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
5. Membebaskan biaya kepada Penggugat

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I hingga VI dan Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat I hingga VI serta Turut Tergugat II telah mengajukan duplik, dan selanjutnya Penggugat mengajukan Duplik Rekovens;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat melalui sistem informasi pengadilan (e-court) yang masing-masing sudah dilakukan verifikasi/validasi yaitu berupa:



1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 05/KT/VII/1996 tanggal 31 Juli 1996 an. Penjual SITI RAHMATIA HI. DJAFAR dan Pembeli ELIAS RABBANA. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 42 Tahun 1986 an. SITI RAHMATIA HI. DJAFAR. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi KTP NIK 7202032410560006 an. ELIAS RABBANA. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7202032909120001 tanggal 26 Juli 2016 An. Kepala Keluarga ELIAS RABBANA. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 hingga P-8 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat menguatkan dalilnya dengan mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. ANHAR PASANGKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
 - Bahwa sengketa tanah antara Sdra. Elias Rabbana sebagai Penggugat melawan Mursid Suge sebagai Tergugat I, Hastuti Suge sebagai Tergugat II, Febriyanti Suge sebagai Tergugat III, Lisna Suge sebagai Tergugat IV, Sulvia Suge sebagai Tergugat V, Riski Suge sebagai Tergugat VI dan Musliadi sebagai Tergugat VII selain itu ada juga Kepala Desa Lemoro sebagai Turut Tergugat I, Camat Tojo sebagai Turut Tergugat II dan Bank BRI cabang Ampana sebagai Turut Tergugat III ;
 - Bahwa Tanah sengketa terletak di perbatasan antara Desa Tayawa dan Desa Lemoro, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una.
 - Bahwa saya mengetahui jual beli tanah sengketa karena dahulu saya bekerja sebagai tukang ojek dan saksi pernah mengantar

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rahmatia Hi. Djafar pergi ke rumah Elias Rabbana untuk menjual tanah kepada Elias Rabbana karena Sitti Rahmatia Hi. Djafar pada saat itu terlilit hutang di Bank BRI ;

- Bahwa Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar merupakan ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sedangkan terhadap Tergugat VII saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang saya ketahui adalah awalnya Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual tanahnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada H. Nasako, Adapun tujuan H. Nasako membeli tanah tersebut adalah untuk membuat SPBU akan tetapi karena KTP H. Nasako bukan KTP Tayawa sehingga dia tidak bisa membangun SPBU di atas tanah tersebut oleh karena itu H. Nasako meminta kembali uangnya kepada Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan karena Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar tidak memiliki uang maka dia meminta tolong kepada Elias Rabbana untuk membayar uang milik H. Nasako tersebut;

- Bahwa ya, saya tahu batas-batas tanah sengketa sebagai berikut : Sebelah Utara:berbatasan dengan Jln. Trans Sulawesi, Sebelah Timur :berbatasan dengan lokasi milik Ena dan Akfar Patanga, Sebelah Selatan :berbatasan dengan lokasi milik H. Dolah, Sebelah Barat : berbatasan dengan lokasi milik Muh. Amin;

- Bahwa Sepengetahuan saya pemilik awal tanah sengketa adalah Sitti Rahmatia Hi. Djafar.

- Bahwa sepengetahuan saya jual beli tanah sengketa antara Sitti Rahmatia Hi. Djafar sebagai penjual dan Elias Rabbana sebagai pembeli.

- Bahwa Sitti Rahmatia Hi. Djafar adalah orang tua (Ibu) dari Para Tergugat.

- Bahwa saat ini Sitti Rahmatia Hi. Djafar sudah meninggal dunia.

- Bahwa sepengetahuan saya jual beli tanah sengketa tahun 1995.

- Bahwa saya tidak tahu dengan harga berapa Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual tanah tersebut kepada Elias Rabbana;

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu berapa luas tanah yang Sitti Rahmatia Hi. Djafar jual kepada Elias Rabbana ;
- Bahwa sepengetahuan saya diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah milik Elias Rabbana, rumah Almh. Sitti Rahmatia Hi. Djafar, rumah anak mantu Almh. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan ada tanaman berupa pohon kelapa, pohon mangga, pohon cokelat dan pohon kapuk.
- Bahwa sepengetahuan saya tanah sengketa lunas dibayar 2 (dua) tahun setelah dijual pada tahun 1995.
- Bahwa saat ini tanah sengketa tersebut dikuasai oleh anak-anak dari Sitti Rahmatia Hi. Djafar ;
- Bahwa Sepengetahuan saya Almh. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual tanah sengketa itu kepada Elias Rabbana karena terdesak cicilan/hutang di bank BRI.
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada pihak lain dalam jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya Almh. Sitti Rahmatia Hi. Djafar meminjam uang di bank sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Almh. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan Elias Rabbana bersama-sama ke bank untuk membayar hutang Almh. Sitti Rahmatia Hi. Djafar.
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana proses penyerahan sertifikat tanah tersebut kepada Elias Rabbana.
- Bahwa sepengetahuan saya Almh. Sitti Rahmatia Hi. Djafar memperoleh tanah sengketa dari ayahnya yaitu Djafar.
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut dari Sitti Rahmatia Hi. Djafar, Elias Rabbana Tidak pernah mengolah tanah tersebut ;
- saat Elias Rabbana membeli tanah tersebut dari Sitti Rahmatia Hi. Djafar, tanaman berupa pohon kelapa, pohon coklat dan pohon kapuk sudah ada.
- Bahwa saya mengetahui Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan Elias Rabbana sama-sama pergi ke bank dari cerita Sitti Rahmatia Hi. Djafar kepada saya.
- Bahwa saya tahu Sitti Rahmatia Hi. Djafar meminjam uang di bank BRI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari cerita Sitti

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmatia Hi. Djafar kepada saya pada saat mengantar Sitti Rahmatia

Hi. Djafar pergi ke rumah Elias Rabbana.

- Bahwa saat itu Sitti Rahmatia Hi. Djafar mengatakan bahwa sertifikat tanah miliknya telah dicuri oleh seseorang dari Bank ;

2. ERFAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;

- Bahwa sengketa tanah antara Sdra. Elias Rabbana sebagai Penggugat melawan Mursid Suge sebagai Tergugat I, Hastuti Suge sebagai Tergugat II, Febriyanti Suge sebagai Tergugat III, Lisna Suge sebagai Tergugat IV, Sulvia Suge sebagai Tergugat V, Riski Suge sebagai Tergugat VI dan Musliadi sebagai Tergugat VII selain itu ada juga Kepala Desa Lemoro sebagai Turut Tergugat I, Camat Tojo sebagai Turut Tergugat II dan Bank BRI cabang Ampana sebagai Turut Tergugat III ;

- Bahwa Tanah sengketa terletak di perbatasan antara Desa Tayawa dan Desa Lemoro, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una.

- Bahwa saya mengetahui jual beli tanah sengketa antara Sitti Rahmatia Hi. Djafar sebagai Penjual dan H. Nasako sebagai Pembeli karena dahulu saya menjabat sebagai Sekretaris Camat Tojo.

- Bahwa Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar merupakan ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sedangkan terhadap Tergugat VII saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa Ya. Luas tanah sengketa sekitar 5.673 M².

- Bahwa ya, saya tahu batas-batas tanah sengketa sebagai berikut : Sebelah Utara:berbatasan dengan Jln. Trans Sulawesi, Sebelah Timur :berbatasan dengan lokasi milik Ena dan Akfar Patanga, Sebelah Selatan :berbatasan dengan lokasi milik H. Dolah, Sebelah Barat : berbatasan dengan lokasi milik Muh. Amin;

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya, Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual tanah sengketa kepada H. Nasako seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya tidak tahu berapa luas tanah yang dijual oleh Sitti Rahmatia Hi. Djafar kepada H. Nasako ;
- Bahwa saya lupa pada tahuj berapa Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual tanah sengketa tersebut kepada H. Nasako ;
- Bahwa saya mengetahui Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual tanah sengketa kepada H. Nasako dari cerita Sitti Rahmatia Hi. Djafar kepada saya.
- Bahwa Ya. Sepengetahuan saya, awalnya Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual tanahnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada H. Nasako, Adapun tujuan H. Nasako membeli tanah tersebut adalah untuk membuat SPBU akan tetapi karena KTP H. Nasako bukan KTP Tayawa sehingga dia tidak bisa membangun SPBU di atas tanah tersebut oleh karena itu H. Nasako meminta kembali uangnya kepada Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan karena Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar tidak memiliki uang maka dia meminta tolong kepada Elias Rabbana untuk membayar uang milik H. Nasako tersebut ; ;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Elias Rabbana melunasi hutang Sitti Rahmatia Hi. Djafar di Bank BRI sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang pada H. Nasako sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total keseluruhan hutang Sitti Rahmatia Hi. Djafar adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa harga jual beli tanah sengketa seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa Ya, Elias Rabbana sempat membangun rumah tetapi tidak selesai (baru pondasi).
- Bahwa saat ini Sitti Rahmatia Hi. Djafar sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saya, Para Tergugat adalah anak dari Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan saat ini Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut ;

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



- Sepengetahuan saya, H. Nasako membeli tanah sengketa untuk membangun SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) namun tidak jadi.
- Bahwa setahu saya, tidak semua tanah milik Sitti Rahmatia Hi. Djafar yang dibeli oleh H. Nasako ;
- Bahwa Elias Rabbana mengganti uang H. Nasako atas pembelian tanah sengketa itu sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Elias Rabbana membangun diatas tanah sengketa dan pada saat Elias Rabbana membangun rumah tiba-tiba datang pihak dari Bank BRI Cabang Ampaana menyampaikan bahwa sertifikat tanah masih jadi agunan di Bank BRI, lalu Elias Rabbana membayar dan melunasi sisa agunan kredit sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang pergi ke bank BRI untuk melunasi hutang dan mengambil sertifikat tanah sengketa adalah Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan Elias Rabbana.
- Bahwa setelah sertifikat tanah sengketa itu telah dilunasi di Bank BRI kemudian Sitti Rahmatia Hi. Djafar, Elias Rabbana dan Asni Engka (istri Penggugat) pergi ke kantor camat untuk membuat akta jual beli tanah sengketa.
- Bahwa saya tidak tahu kalau Sitti Rahmatia Hi. Djafar keberatan dengan sertifikat tanahnya yang ditebus oleh orang lain di Bank BRI ;

3. SOFYAN ABDULLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa sengketa tanah antara Sdra. Elias Rabbana sebagai Penggugat melawan Mursid Suge sebagai Tergugat I, Hastuti Suge sebagai Tergugat II, Febriyanti Suge sebagai Tergugat III, Lisna Suge sebagai Tergugat IV, Sulvia Suge sebagai Tergugat V, Riski Suge sebagai Tergugat VI dan Musliadi sebagai Tergugat VII selain itu ada juga Kepala Desa Lemoro sebagai Turut Tergugat I, Camat Tojo

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



sebagai Turut Tergugat II dan Bank BRI cabang Ampana sebagai Turut Tergugat III ;

- Bahwa Tanah sengketa terletak di perbatasan antara Desa Tayawa dan Desa Lemoro, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una.

- Bahwa saya mengetahui jual beli tanah sengketa antara Sitti Rahmatia Hi. Djafar sebagai Penjual dan H. Nasako sebagai Pembeli karena dahulu saya menjabat sebagai Sekretaris Camat Tojo.

- Bahwa Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar merupakan ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sedangkan terhadap Tergugat VII saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa Ya. Luas tanah sengketa sekitar 5.673 M²;

- Bahwa yang saya ketahui adalah awalnya Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual tanahnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada H. Nasako, Adapun tujuan H. Nasako membeli tanah tersebut adalah untuk membuat SPBU akan tetapi karena KTP H. Nasako bukan KTP Tayawa sehingga dia tidak bisa membangun SPBU di atas tanah tersebut oleh karena itu H. Nasako meminta kembali uangnya kepada Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan karena Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar tidak memiliki uang maka dia meminta tolong kepada Elias Rabbana untuk membayar uang milik H. Nasako tersebut ;

- Bahwa saat itu saya mengurus proses mediasi antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana karena Elias Rabbana telah mengambil sertifikat tanah sengketa tersebut di Bank tanpa ijin dari Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar ;

- Bahwa saat itu tidak ada solusi yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Tojo kepada Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan Elias Rabbana ;

- Bahwa sertifikat tanah tersebut bisa ada di Bank karena Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjadikannya sebagai agunan untuk mengambil pinjaman ;

- Bahwa saat ini berkas mediasi antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana sudah tidak ada di Kantor Kecamatan

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Tojo karena di Kantor Kecamatan Tojo pernah dilakukan pemusnahan terhadap berkas lama ;

- Bahwa dokumen akta jual beli tanah antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana juga sudah tidak ada di Kantor Kecamatan Tojo ;
- Bahwa jika ada masyarakat yang meminta akta jual beli yang terjadi di tahun 1990-an, maka dari Kantor Kecamatan Tojo hanya akan memberikan surat keterangan hilang ;
- Bahwa mediasi antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana saya lakukan pada tahun 2000-an;
- Bahwa saya tidak mengetahui jika ada tahun 2014 ada mediasi yang dilakukan antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana;
- saya mengetahui jika ada jual beli tanah antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan H. Nasako karena saya yang mengurus jual beli tersebut ;
- Bahwa ya, Hi. Abd. Rajak Hi, Muis dengan H. Nasako adalah orang yang sama ;
- Bahwa setahu saya, saat itu Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual semua tanahnya kepada H. Nasako ;
- Bahwa ya, Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar memiliki hutang di Bank BRI cabang Ampa akan tetapi hutang tersebut telah dilunasi oleh Elias Rabbana;
- Bahwa saat ini diatas tanah sengketa tersebut ada rumah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar, rumah Elias Rabbana, kios dan pohon kelapa;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar kalau Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar keberatan karena Elias Rabbana mengambil sertifikat tanah tersebut di Bank;
- Bahwa Elias Rabbana membangun rumah diatas objek sengketa setelah proses jual beli dengan Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar selesai ;
- Bahwa saat itu tidak ada tekanan kepada Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar maupun kepada Elias Rabbana saat dilangsungkan mediasi di Kantor Kecamatan Tojo ;

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya, saat saya membuat nilai jual objek pajak terhadap tanah sengketa tersebut, pondasi rumah milik Elias Rabbana sudah ada ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah melalui sistem informasi pengadilan, yang masing-masingnya sudah dilakukan validasi/verifikasi yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/SK-LMR/720908/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemoro. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan SITI RAHMATIA Hi. DJAFAR. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Tojo. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan SARJIA tanggal 2 Januari 2025. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi undangan dinas dari Pemerintah Kab. Tojo Una-Una nomor: 005/092/KT/2014 tertanggal 13 Maret 2014, diberi tanda **T-5** ;
6. Fotokopi pengantar perkara perdata dari Pemerintah Kab. Tojo Una-Una nomor: 593.7/367/KT/2014 tertanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda **T-6** ;
7. Fotokopi undangan dinas dari Pemerintah Kab. Tojo Una-Una nomor: 300/18/KT/2019 tertanggal 14 Januari 2019, diberi tanda **T-7** ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan HI. Abd. Razak HI Muis tanggal 12 Juli 2018. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2003. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2004. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-10**;

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2005.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2007.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2008.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2009.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-14**;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2010.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2011.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2012.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-17**;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-18**;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-19**;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2015.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-20**;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2016.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-21**;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2017.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-22**;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2018.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-23**;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2019.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-24**;

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2020.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-25**;

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2021.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-26**;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2022.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-27**;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023.
Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-28**;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Risman Pandita, S.Ag tanggal 06 April 2026. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **T-29**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-1 hingga T-8 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat menguatkan dalilnya dengan mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. NURDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa sengketa tanah antara Sdra. Elias Rabbana sebagai Penggugat melawan Mursid Suge sebagai Tergugat I, Hastuti Suge sebagai Tergugat II, Febriyanti Suge sebagai Tergugat III, Lisna Suge sebagai Tergugat IV, Sulvia Suge sebagai Tergugat V, Riski Suge sebagai Tergugat VI dan Musliadi sebagai Tergugat VII selain itu ada juga Kepala Desa Lemoro sebagai Turut Tergugat I, Camat Tojo sebagai Turut Tergugat II dan Bank BRI cabang Ampana sebagai Turut Tergugat III ;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di perbatasan antara Desa Tayawa dan Desa Lemoro, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una.

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui adalah awalnya Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menjual tanahnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada H. Nasako, Adapun tujuan H. Nasako membeli tanah tersebut adalah untuk membuat SPBU akan tetapi karena KTP H. Nasako bukan KTP Tayawa sehingga dia tidak bisa membangun SPBU di atas tanah tersebut oleh karena itu H. Nasako meminta kembali uangnya kepada Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan karena Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar tidak memiliki uang maka dia meminta tolong kepada Elias Rabbana untuk membayar uang milik H. Nasako tersebut ;
- Bahwa Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar merupakan ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sedangkan terhadap Tergugat VII saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Elias Rabbana Cuma membeli setengah dari tanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar ;
- Bahwa saya mengetahui tentang masalah tanah tersebut karena dahulu saya tinggal di rumah Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar selama 2 (dua) tahun sekaligus bekerja mengurus kebun kelapa ;
- Bahwa batas antara tanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan tanah milik Elias Rabbana adalah pohon gamal ;
- Bahwa iya, Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sehingga saya mengetahui kalau Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar memiliki sertifikat atas tanah tersebut karena saya pernah melihatnya akan tetapi saya tidak pernah membaca isinya ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat ada pihak lain yang datang mencari Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar ;
- Bahwa saya pernah di ceritakan oleh Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar kalau di Sebagian tanahnya sudah di jual kepada Elias Rabbana yang terletak di bagian barat;
- Bahwa pada saat akan melakukan penjemuran kelapa di atas tanah sengketa tersebut, Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar melarang saya karena Sebagian yang sudah di jual kepada Elias Rabbana ;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Objek sengketa di tahun 1996 sampai 1998 di objek sengketa baru terdapat 1 (satu) unit rumah yaitu milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar yang merupakan orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;
- Bahwa saya pernah di perintahkan oleh Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar untuk mencari pembeli sapi di karenakan sapi tersebut akan di jual;
- Bahwa Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar mau menjual sapinya karena dia akan membayar hutangnya di Bank BRI ;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana ;
- Bahwa saya tinggal di rumah Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar pada tahun 1996 sampai tahun 1998, sedangkan jual beli antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana terjadi tahun 1998 ;

2. IRWAN LASAWEDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak mengetahui tentang sengketa atas tanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar, yang saya ketahui hanya mengenai asal-usul tanah tersebut dan pembangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui kenapa Sdra. Elias Rabbana mengajukan gugatan ini ;
- Bahwa yang saya ketahui adalah pada tahun 1990 Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar membangun rumah diatas tanah miliknya ;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di perbatasan antara Desa Tayawa dan Desa Lemoro, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa saya tiak mengetahui tentang jual beli atas tanah tersebut ;
- Bahwa ya, saat ini diatas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan ;
- Bahwa setahu saya sebelum tahun 2000 diatas tanah tersebut hanya ada rumah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar
- Bahwa Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar merupakan ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Tergugat VI sedangkan terhadap Tergugat VII saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa sejak saya masih kecil saya sering berada di lokasi tanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dan saya juga sering datang berkunjung ke rumah Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar ;

- Bahwa sejak saya tinggal di Desa Lemoro, rumah Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar sudah ada di lokasi tersebut ;

- Bahwa saya mulai tinggal di Desa Lemoro sejak tahun 1990 ;

- Bahwa saya tidak pernah melihat pembangunan rumah diatas tanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar tersebut ;

- Bahwa di lokasi tanah tersebut, rumah Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar berada di tengah-tengah ;

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa pemilik toko yang ada diatas tanah tersebut saat ini ;

- Bahwa anak-anak dari Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar tidak pernah bercerita tentang sengketa tanah kepada saya ;

3. IRWAN LASAWEDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan sengketa tanah antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana ;

- Bahwa Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar merupakan ibu kandung dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sedangkan terhadap Tergugat VII saya tidak mengetahuinya ;

- Bahwa Tanah tersebut terletak di perbatasan antara Desa Tayawa dan Desa Lemoro, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una.

- Bahwa yang saya ketahui adalah Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar pernah meminta pendapat saya mengenai sertifikat tanah yang diambil diam-diam oleh orang lain di Bank ;

- Bahwa saya tidak pernah mengurus masalahtanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar ;

- Bahwa saya tidak mengetahui kenapa sertifikat tanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar bisa berada di Bank ;

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui tentang H. Nasako ;
- Bahwa saat itu Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar bercerita kalau sertifikat tanah miliknya telah diambil oleh Elias Rabbana ;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang jual beli atas tanah tersebut ;
- Bahwa ya, saya pernah dengar tentang mediasi sehubungan dengan sengketa tanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar di Kantor Camat Tojo ;
- Bahwa saat ini tidak ada orang yang mengolah tanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar tersebut ;
- Bahwa pada saat acara duka atas meninggalnya suami dari Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar yang di buat di rumah Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar, saat itu Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar bercerita kepada saya mengenai permasalahannya;
- Bahwa pada saat Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menceritakan kepada saya, bahwa masalah yang ia hadapi yaitu sertifikatnya telah di ambil oleh Elias Rabbana tanpa sepengetahuan Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar;
- Bahwa Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menceritakan kepada saya kalau setelah pelunasan pinjaman uang di Bank, beberapa minggu kemudian Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar akan mengambil sertifikat ternyata sertifikat tersebut tidak ada lagi di Bank BRI Tojo;
- Bahwa saya sempat menanggapi hal tersebut dengan mengatakan apabila tidak ada surat yang dikeluarkan kepada Elias Rabbana untuk mengambil sertifikat di Bank, maka sertifikat tersebut seharusnya tidak bisa di keluarkan oleh pihak Bank, saya juga mengatakan kalau sepengetahuan saya apabila terjadi pelunasan pinjaman di Bank yang berhak mengambil sertifikat tersebut harus pemiliknya dan apabila ada surat yang ditanda tangan oleh pemilik yang menerangkan sertifikat tersebut akan diberikan kepada orang lain harus juga ditanda tangan pemilik langsung di depan pihak Bank akan tetapi Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menyampaikan kepada saya

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mengeluarkan surat atau bertanda tangan untuk mengeluarkan sertifikat di Bank;

- Bahwa saya menyampaikan kepada Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar agar menyurat ke Bank BRI Tojo tentang keberatan karena sertifikat tersebut telah diambil Elias Rabana dan Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar menyampaikan kepada saya kalau dirinya sudah menyurat kepada Bank BRI Tojo mengenai keberatan tersebut, akan tetapi pihak dari Bank Tojo tidak pernah merespon hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang telah melalui sistem informasi pengadilan, yang masing-masingnya sudah dilakukan validasi/verifikasi yaitu berupa:

1. Fotokopi surat keterangan dari Pemerintah Kab. Tojo Una-Una nomor: 400.7.22.1/07/KEC.TOJO/2026 tertanggal 12 Januari 2026, diberi tanda **TT-1** ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat TT1.1 hingga TT1.13 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat menguatkan dalilnya dengan mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. IWON, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadapkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
 - Bahwa sengketa tanah antara Sdra. Elias Rabbana sebagai Penggugat melawan Mursid Suge sebagai Tergugat I, Hastuti Suge sebagai Tergugat II, Febriyanti Suge sebagai Tergugat III, Lisna Suge sebagai Tergugat IV, Sulvia Suge sebagai Tergugat V, Riski Suge sebagai Tergugat VI dan Musliadi sebagai Tergugat VII selain itu ada juga Kepala Desa Lemoro sebagai Turut Tergugat I, Camat Tojo sebagai Turut Tergugat II dan Bank BRI cabang Ampana sebagai Turut Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa terletak di perbatasan antara Desa Tayawa dan Desa Lemoro, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una.
- Bahwa sehingga saya tahu tentang sengketa tanah tersebut karena Elias Rabbana pernah meminta tolong kepada saya untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanah ;
- Bahwa Elias Rabbana meminta tolong kepada saya untuk dibuatkan surta keterangan jual beli tanah sengketa tersebut karena saat itu saya bekerja di Kantor Camat Tojo ;
- Bahwa saya lupa kapan dokumen jual beli atas tanah sengketa tersebut saya buat ;
- Bahwa saat ini dokumen jual beli tanah sengketa tersebut sudah tidak ada lagi di kantor Camat Tojo, karena Kantor Camat Tojo pernah memusnahkan dokumen lama ;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang jual beli tanah antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana ;
- Bahwa saat itu saya pernah diperintahkan oleh Camat Tojo yaitu Sdra. MUHRIN HASAN untuk mencari berkas tentang jual beli antara Siti Rahmatia Haji Djafar dengan Elias Rabbana;
- Bahwa diatas tahun 2010 waktu itu antara Elias Rabbana dan Siti Rahmatia dilakukan mediasi oleh Camat Tojo Sdra. MAHRIN HASAN, sehingga Camat memerintahkan saya untuk mencari arisp di tahun 1996 sesuai pernyataan dari Elias Rabbana mengenai jual beli tahun 1996;
- Bahwa terakhir kali saya mencari berkas jual beli atah tanah sengketa antara Alm. Sitti Rahmatia Hi. Djafar dengan Elias Rabbana sekitar 1 (satu) minggu yang lalu ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat dokumen akta jual beli atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saat ini saya tidak mengetahui dimanakah dokumen ata jual beli atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saat dokumen jual beli tanah terebut tidak ditemukan, Camat Tojo saat itu hanya mengatakan bahwa dokumen tersebut memang tidak pernah ada ;

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasanya mengajukan kesimpulan pada 7 Mei 2026

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai secara tanpa hak objek sengketa sebidang tanah seluas $\pm 5.673 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Lemoro, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/KT/VII/1996 dan dibuktikan dengan penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42 Tahun 1986 asli;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Poso berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg diatur bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, disebutkan bahwa alamat kantor Tergugat I hingga Tergugat V berada di Desa Lemoro Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk Tergugat V beralamat di

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Desa Pa, Awaru Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat VII beralamat yang beralamat di Desa Tayawa Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, dan Turut Tergugat I alamat kantor di di Desa Lemoro Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III beralamat Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui kedudukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali yang masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Poso oleh karenanya Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Poso berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Terguga setelah itu barulah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat I hingga Tergugat VI, mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap formalitas gugatan, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I hingga Tergugat VI dan Turut Tergugat II telah mengajukan tangkisan formal atau eksepsi guna menyangkal keabsahan formil dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat; bahwa Tergugat I hingga Tergugat VI mengajukan Eksepsi Error in Persona (salah alamat/identitas Tergugat III);

Menimbang, bahwa esensi dari eksepsi formil adalah keberatan yang tidak mengenai pokok perkara, namun menyasar pada syarat-syarat formal gugatan yang dinilai cacat menurut hukum acara perdata. Berdasarkan

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



ketentuan tersebut dijelaskan bahwa im wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu materi eksepsi ini sebelum melangkah pada pemeriksaan pokok perkara demi menegakkan kepastian hukum formil;

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Error in Persona** yang diajukan oleh Tergugat I hingga Tergugat VI, didalilkan bahwa Penggugat telah salah menentukan domisili hukum Tergugat III (Febriyanti Suge) dengan menyebutkan alamatnya berada di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo, padahal secara administratif wilayah tersebut masuk dalam Kecamatan Tojo Barat. Terhadap dalil eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara saksama mengenai relevansi kesalahan administrasi tersebut terhadap jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan, ternyata panggilan sidang telah diterima secara sah dan patut oleh Tergugat III di domisili aslinya. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa Tergugat III telah hadir secara nyata dengan menunjuk Kuasa Hukum yang sama dengan Tergugat lainnya, dan memberikan jawaban serta pembelaan tanpa ada satu pun hak hukumnya yang terabaikan atau dirugikan akibat salah ketik nama kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim kesalahan penulisan nomenklatur wilayah administratif yang sifatnya tidak mengaburkan identitas esensial dari subjek hukum yang dituju (*clerical error*), tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan gugatan sepanjang subjek hukum yang dimaksud tidak salah orang. Oleh karena Tergugat III yang hadir di persidangan adalah benar-benar pihak yang dimaksud dalam sengketa ini, maka Eksepsi *Error in Persona* dari Tergugat I hingga Tergugat VI tidak beralasan hukum dan **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim beralih untuk mempertimbangkan **Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II (Camat Tojo)**; bahwa dalam dokumen eksepsinya, Turut Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena berdasarkan jawaban dari Turut Tergugat II bahwa Penggugat telah salah menentukan domisili hukum Tergugat III (Febriyanti Suge) dengan menyebutkan alamatnya berada di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo, padahal secara administratif wilayah tersebut masuk dalam Kecamatan Tojo Barat;

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut serupa dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I hingga Tergugat VI. Sehingga dikarenakan eksepsi tersebut identic, maka Majelis Hakim turut mengambil alih pula seluruh pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan terkait eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II. Sehingga oleh karena pertimbangan tersebut menyatakan bahwa menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat VI maka secara mutatis mutanda terhadap dalil eksepsi dari Turut Tergugat II juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I hingga Tergugat VI dan Turut Tergugat II, ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 681 K/Sip/1974, tanggal 7 Desember 1977, maka harus diputus mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Almarhumah Siti Rahmatia H Jafar sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 05/KT/VII/1996 Sah dan Memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum kesatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Tentang petitum kedua:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 gugatan Para Penggugat meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*),

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPer disebutkan bahwa "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Perumusan *onrechtmatige daad* dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku *onrechtmatig*. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain ;

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan *subyektif recht* orang lain.

Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan;

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPer menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain;

Menimbang, bahwa keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Lindenbaum vs. Cohen Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- A. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;
- B. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;
- C. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;



Menimbang, bahwa keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dimana asas ini memperoleh penegasan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebut bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain yang menunjuk suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 283 RBG tersebut, beban pembuktian (*onus probandi*) sepenuhnya berada pada diri Penggugat untuk membuktikan secara materiel terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara kesalahan dengan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dirinya adalah pemilik sah dan multak atas objek sengketa seluas 5.673 m² berdasarkan **Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/KT/VII/1996** tertanggal 31 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Camat Tojo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Selanjutnya Penggugat mendalilkan pula bahwa jual beli tersebut disepakati dengan harga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang telah dibayar lunas kepada pemilik asala yaitu almarhumah siti rahmatia Hi Djafar. Lebih lanjut bahwa Penggugat menjelaskan pula dalam surat gugatannya bahwa Psetelah transaksi selesai pada tahun 1996 Penggugat telah melakukan tindakan penguasaan fisik secara nyata dengan membangun pondasi bangunan

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



rumah diatas Lokasi objek sengketa, Adapun pada tahun 2004 dimana para Tergugat secara sepihak dan tanpa hak melakukan penghalangan penggugat untuk melanjutkan Pembangunan rumah tersebut serta mengklaim sepihak tanah sengketa (Vide Gugata Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I hingga Tergugat VI serta Turut Tergugat II memberikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa Almarhumah Siti Rahmatia telah menjual keseluruhan tanah objek sengketa seluas 5.673 m² kepada Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa kesepakatan jual beli yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1996 hanyalah untuk **sebagian tanah** dengan ukuran 30x45 meter (atau sekitar 1.350 m²). Sisa tanah seluas 4.323 m² tidak pernah dijual dan mutlak merupakan hak waris sah dari Tergugat I hingga Tergugat VI. Adapun harga untuk sebagian tanah (1.350 m²) yang disepakati pada saat itu adalah sebesar Rp1.500.000,- dengan sistem pembayaran dicicil sebesar Rp250.000,- per bulan. Pihak Tergugat menegaskan bahwa Penggugat baru membayar cicilan pertama senilai Rp250.000,-, sedangkan sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp1.250.000,- **belum pernah dilunasi** oleh Penggugat hingga Almarhumah Siti Rahmatia meninggal dunia. Lebih lanjut Tergugata I hingga Tergugat VI, Tergugat menolak dengan tegas klaim Penggugat yang menyatakan bahwa mereka pergi bersama-sama ke Bank BRI Unit Tojo untuk melunasi utang Almarhumah menggunakan uang Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa Almarhumah Siti Rahmatia melunasi sendiri pinjamannya di Bank BRI dengan menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi miliknya. Keberadaan fisik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42 Tahun 1986 di tangan Penggugat didalilkan terjadi karena **Penggugat mengambil sertifikat tersebut secara diam-diam** dari pihak Bank BRI tanpa izin, tanpa persetujuan, dan tanpa dilengkapi Surat Kuasa yang sah dari Almarhumah Siti Rahmatia selaku pemilik agunan.(vide Jawaban Tergugat I hingga Tergugat VI)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II memberikan bantahannya pada gugatan Penggugat adalah sebagai berikut bahwa AJB Nomor 05/KT/VII/1996 tersebut telah melalui proses dan mekanisme yang sah di

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



instansi kecamatan. Mengingat hasil pencarian total menunjukkan tidak ditemukannya nomor registrasi, warkah, maupun dokumen syarat jual-beli (baik dari pihak penjual maupun pembeli), Turut Tergugat II menyatakan bahwa akta yang dipegang oleh Penggugat tidak dapat diverifikasi keabsahan pembentukannya secara hukum administrasi pertanahan. Lebih lanjut bahwa Turut Tergugat II mendalilkan bahwa instansi Kecamatan Tojo tidak memiliki landasan hukum untuk mengakui klaim kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 5.673 m² tersebut. Karena sistem kearsipan kecamatan tidak menyimpan rekam jejak peristiwa hukum jual-beli itu, maka secara kedinasan Turut Tergugat II tidak memiliki kewajiban hukum untuk membela atau membenarkan hak keperdataan yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan maupun dalil dari jawaban Tergugat I hingga Tergugat VI serta Turut Tergugat II Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal pertama-pertama yang harus dijawab adalah berapa banyak luas tanah yang dijual oleh Almarhumah Siti Rahmatia dengan Penggugat dan berapa kesepakatan harga yang disepakati antara Penggugat dengan Almarhumah Siti Rahmatia?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim mencermati bahwa adanya bukti P-1 untuk menguatkan dalilnya yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor 05/KT/VII/1996 dan juga saksi dari Penggugat yaitu saksi ERFAN dan saksi SOFYAN ADBULAH. Sedangkan Tergugat I hingga Tergugat VI membantah hal tersebut dengan menghadirkan bukti T-2, T-4, serta saksi Nurdin L, dan saksi ZULFIKAR. Terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak Majelis Hakim menilai bahwa adanya bukti dari penggugat P-1 berupa AJB antara Penggugat dengan Almarhumah Siti Rahmatia. Bahwa dalam bukti tersebut terlihat bahwa adanya kesepakatan yang dilakukan keduanya pada tanggal 31 Juli 1996 dihadapan Drs. MZ PODUNGGE yang merupakan capat pada wilayah kecamatan tojo pada saat itu. Adapun dalam bukti T-1 disebutkan objek sengketa tersebut adalah sebidang tanah dengan luas 5.673 m² berdasarkan sertifikat hak milik nomor 42 surat ukur nomor 438/1986 yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Poso kecamatan Tojo, kelurahan atau desa Lemoro. Lebih

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



lanjut bahwa dari bukti P-1 tersebut juga disebutkan harga jual beli dari lahan tersebut yang disepakati oleh Penggugat dan Almarhumah Siti Rahmatia adalah Rp 3.000.000 (tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap P-1 dalam jawaban dari Terguga dan dupliknya menyatakan bahwa alat bukti tersebut bukanlah alat bukti otentik dikarenakan tidak dibuat di hadapan PPAT dan hanya dihadapan Camat. Bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*"

Menimbang, bahwa perihal kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) pada tahun 1996, hukum positif pertanahan yang berlaku pada saat itu secara sah memberikan kewajiban dan wewenang atributif kepada Camat, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penunjukan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pemerintah memberikan legalitas bagi Camat secara *ex-officio* untuk bertindak selaku PPAT Sementara di wilayah strukturnya guna melayani perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah di daerah yang belum memiliki cukup Notaris atau PPAT menetap;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan formal terhadap fisik Bukti P-1, Majelis Hakim mendapati bahwa Akta Jual Beli tersebut secara nyata memenuhi seluruh unifikasi syarat formil Pasal 1868 KUHPerdata, di mana akta *a quo* ditandatangani oleh pihak penjual (Almarhumah Siti Rahmatia) dan pihak pembeli (Penggugat), disaksikan oleh saksi-saksi, serta dibuat langsung di hadapan Drs. MZ. Podungge dalam kapasitasnya yang sah demi hukum sebagai Camat Tojo sekaligus PPAT Sementara yang yurisdiksi dinasnya mencakup Desa Lemoro, Kecamatan Tojo;

Menimbang, bahwa selaku alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



bewijskracht), Majelis Hakim wajib mempercayai isi kandungan materiil di dalam Bukti P-1 tersebut sebagai suatu kebenaran hukum mutlak, sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya (*tegendeel bewijs*) melalui suatu putusan hukum pidana yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan akta tersebut palsu; Oleh karena itu, kedudukan formal Camat selaku PPATS dan validitas pembuktian hak milik Penggugat dalam Bukti P-1 adalah sah, meyakinkan, serta kokoh menurut hukum positif yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Almarhumah Siti rahmatia, hal inipun diakui pula oleh pihak Tergugat I-VI memang ada kesepakatan jual beli tanah di Lokasi objek sengketa, namun tidak semua objek yang diperjual belikan. Terhadap bantahan tersebut Majelis hakim mencermati bukti T-2, dan T-4. Bahwa terhadap T-2 Majelis Hakim mencermati adanya kejanggalan dalam bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat I sampai VI yaitu tidak sebutkannya kapan tanggal dibuat pernyataan oleh almarhumah, selain itu terlihat bahwa keterangan tersebut adalah keterangan dibawah tangan hal serupapun dengan bukti T-4 yang merupakan akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan **Bukti P-1** berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/KT/VII/1996 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat Tojo). Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), AJB merupakan **Akta Otentik** yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat bagi para pihak maupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Bukti T-2 dan Bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat I hingga Tergugat VI murni merupakan akta di bawah tangan (*onderhands akte*). Dalam asas hukum pembuktian perdata, suatu keterangan atau pernyataan yang dibuat secara sepihak di bawah tangan tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau melumpuhkan kekuatan pembuktian

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



sebuah Akta Otentik, kecuali dapat dibuktikan kepalsuannya melalui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena Tergugat I hingga VI tidak dapat membuktikan kepalsuan AJB tersebut secara hukum pidana, maka dalil bantahan mengenai luas tanah dan sistem pembayaran cicilan harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalil bantahan mengenai pengambilan sertifikat secara diam-diam dari instansi perbankan adalah suatu argumentasi yang sangat tidak logis dan bertentangan dengan kelaziman administrasi perbankan. Bank adalah institusi yang terikat pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ketat, di mana agunan milik debitur mutlak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga tanpa adanya Surat Kuasa Khusus dari debitur yang bersangkutan atau tanpa kehadiran langsung dari debitur;

Menimbang, bahwa ketidaklogisan dalil Tergugat tersebut dipatahkan oleh keterangan saksi Penggugat di bawah sumpah, yaitu Saksi Anhar Pasangki dan Saksi Erfan, yang secara bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Almarhumah Sitti Rahmatia secara bersama-sama dan sadar mendatangi Bank BRI untuk melakukan penebusan sertifikat. Fakta bahwa Penggugat menguasai fisik **Bukti P-2** (SHM Asli) selama berpuluh-puluh tahun tanpa adanya pelaporan pidana pencurian dari Almarhumah semasa hidupnya, membuktikan secara sah bahwa penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara sukarela sebagai bentuk *levering* (penyerahan hak) atas jual beli. Maka dari itu, dalil Tergugat mengenai pengambilan sertifikat secara melawan hukum **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa Tergugat I hingga Tergugat VI juga mempermasalahkan ketiadaan warkah dan arsip AJB di Kantor Kecamatan Tojo, serta menggunakannya sebagai alasan untuk menyatakan bahwa AJB tersebut cacat hukum dan fiktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian, hilang, rusak, atau tidak ditemukannya buku register dan arsip pertanahan di suatu instansi pemerintah sepenuhnya merupakan kelalaian administratif di lingkungan internal kedinasan tata usaha negara. Menurut hemat Majelis Hakim kelalaian aparaturnya dalam menjaga arsip tidak boleh ditimpakan atau merugikan hak-hak keperdataan masyarakat yang beriktikad baik. Sepanjang

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tersebut ditandatangani dan distempel secara sah oleh Pejabat yang berwenang pada saat itu, kekuatan materiil akta tersebut tetap utuh. Dengan demikian, dalil bantahan ini dinilai tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diketahui bahwa jual beli antara Penggugat dengan Alamarhumah Sitirahmatia (bukti P-1) adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut selanjutnya akan dikaitkan apakah tindakan dari para Tergugat memenuhi ketentuan dari pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa unsur pertama yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah unsur **adanya suatu perbuatan**. Bahwa unsur pertama menghendaki adanya suatu penanganan atau tingkah laku aktif (*positif*) maupun sikap diam/pembiaran (*negatif*) yang dilakukan oleh subjek hukum; bahwa dalam konteks perkara ini, Penggugat mendalilkan adanya dua tindakan nyata yang dilakukan oleh keluarga Tergugat, yaitu tindakan menghalang-halangi Penggugat untuk membangun pondasi rumah di atas tanah sengketa sejak tahun 2004, serta tindakan Tergugat IV yang menjual sebagian dari tanah tersebut kepada Tergugat VII (Musliadi) pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa keberadaan perbuatan berupa penguasaan fisik secara sepihak dan penghalangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I hingga Tergugat VI dalam jawaban mereka, dengan dalih bahwa tanah tersebut merupakan warisan yang belum terjual sepenuhnya; bahwa fakta perbuatan pemindahtanganan sebagian tanah kepada Tergugat VII juga terkonfirmasi secara riil melalui Pemeriksaan Setempat (*Descente*), di mana Majelis Hakim melihat langsung adanya bangunan yang berdiri di atas objek sengketa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama berupa adanya suatu perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu Perbuatan Tersebut harus melawan Hukum. bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis (*onwetmatig*), melainkan juga mencakup perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau menyalahi asas kepatutan, ketelitian, dan iktikad baik dalam pergaulan masyarakat;

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I hingga Tergugat VI membantah sifat melawan hukum dari tindakan mereka dengan mendalilkan bahwa secara formal yuridis, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42 Tahun 1986 atas objek sengketa sampai saat ini masih sah terdaftar atas nama Almarhumah Sitti Rahmatia (orang tua Para Tergugat) dan belum pernah beralih nama kepada Penggugat pada Kantor Pertanahan, sehingga Para Tergugat menilai mereka sebagai ahli waris masih memiliki hak mutlak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai pertanggungjawaban hukum para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengaitkan secara spesifik perbuatan tersebut dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Tergugat I hingga Tergugat VI yang hadir di persidangan selaku ahli waris sah dari Almarhumah Sitti Rahmatia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), secara tegas diatur asas *Le mort saisit le vif*, yang berarti bahwa *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari asas kewarisan tersebut tidak hanya membawa beralihnya hak-hak yang menguntungkan (*aktiva*), melainkan demi hukum juga mengalihkan seluruh beban, kewajiban, utang, serta keterikatan perikatan (*pasiva*) yang melekat pada diri si pewaris semasa hidupnya kepada para ahli warisnya selaku penerus kedudukan hukum pewaris (*universele opvolgers*);

Menimbang, bahwa doktrin tersebut diperkuat secara linear oleh ketentuan Pasal 1318 KUHPerdata yang menegaskan bahwa *"Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka hal itu dianggap untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika didasarkan persetujuan atau sifat perjanjian"*; bahwa ketentuan ini bermakna segala bentuk ikatan hukum, perjanjian jual beli, maupun kewajiban yang telah disepakati oleh Almarhumah Sitti Rahmatia semasa hidupnya, secara otomatis mengikat dan wajib dihormati oleh Tergugat I hingga Tergugat VI selaku ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Sitti Rahmatia telah mengikatkan diri dalam transaksi jual beli yang sah dan otentik berdasarkan **Bukti P-1** (AJB Nomor 05/KT/VII/1996) dengan Penggugat, maka demi hukum kewajiban untuk menjamin ketenteraman penguasaan fisik tanah (*vrijwaring*) dan kewajiban administratif balik nama sertifikat telah beralih menjadi kewajiban hukum yang wajib dipikul oleh Tergugat I hingga Tergugat VI selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum objek materiil kewarisan (*boedel waris*), suatu barang atau tanah baru dapat dikategorikan sebagai harta warisan apabila pada saat pewaris meninggal dunia, barang tersebut secara sah masih menjadi hak milik mutlak si pewaris. Fakta hukum menunjukkan bahwa sejak tanggal 31 Juli 1996, Almarhumah Sitti Rahmatia telah melepaskan hak miliknya atas tanah seluas 5.673 m² tersebut kepada Penggugat, sehingga objek sengketa secara hukum telah keluar dari ranah kepemilikan Almarhumah dan tidak pernah dapat dikategorikan sebagai harta warisan yang dapat dibagi atau diklaim oleh Tergugat I hingga Tergugat VI

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I hingga Tergugat VI yang menghalangi Penggugat selaku pemilik sah untuk menguasai dan membangun di atas tanahnya sendiri sejak tahun 2004 adalah bentuk nyata dari pelanggaran hak subjektif orang lain; bahwa lebih lanjut, tindakan Tergugat IV yang menjual sebagian objek sengketa kepada Tergugat VII pada tahun 2023 merupakan tindakan pemindahtanganan hak yang cacat hukum, karena melanggar asas hukum *Nemo dat quod non habet*—bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang melebihi apa yang dimilikinya. Oleh karena keluarga Tergugat bukan lagi pemilik tanah tersebut sejak beralih kepada Penggugat pada tahun 1996, maka seluruh tindakan penguasaan dan penjualan lanjutan tersebut adalah tidak sah, sehingga unsur kedua mengenai perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga adanya **kesalahan**. Bahwa unsur ketiga menguji aspek pertanggungjawaban subjektif dari pelaku, di mana suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban keperdataan apabila mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian/kurang hati-hati (*culpa*) pada diri pelaku;

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa Tergugat I hingga Tergugat VI dalam persidangan ini bertindak sebagai ahli waris dari Almarhumah Sitti Rahmatia; bahwa mereka secara nyata mengetahui bahwa dokumen primer berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli Nomor 42 Tahun 1986 tidak berada dalam penguasaan keluarga mereka, melainkan dikuasai secara fisik oleh Penggugat; bahwa dengan tidak adanya sertifikat asli di tangan mereka, Tergugat I hingga Tergugat VI seharusnya secara patut dan penuh ketelitian menyadari bahwa telah terjadi perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tersebut di masa lampau;

Menimbang, bahwa mengabaikan fakta ketiadaan sertifikat tersebut, dan dengan sengaja tetap melakukan pelanggaran pembangunan, menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan iktikad buruk untuk mengklaim properti yang secara hukum formal bukan lagi milik mereka. Kelalaian dan kesengajaan ini menegaskan adanya watak kesalahan (*fault*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada Tergugat I hingga Tergugat VI, sehingga **unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah**;

Menimbang, bahwa unsur keempat adalah adanya **kerugian**. Bahwa kerugian yang dimaksud dalam ketentuan ini adanya kerugian riil yang diderita oleh korban, serta adanya hubungan kausalitas yang langsung antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang timbul. Bahwa dalam perkara *a quo* bahwa Tergugat I hingga Tergugat VI melakukan penghalangan sejak tahun 2004, sehingga dari hal ini menyebabkan Penggugat terbukti kehilangan haknya untuk menikmati, mempergunakan, dan memanfaatkan tanah miliknya selama lebih dari dua dekeade.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat tersebut merupakan akibat langsung (*direct result*) dari rangkaian perbuatan menghalangi dan menjual tanah yang dilakukan oleh para Tergugat. Apabila para Tergugat menghormati transaksi jual beli tahun 1996, maka kerugian berupa hilangnya pemanfaatan lahan ini tidak akan pernah terjadi pada diri Penggugat. Berdasarkan analisis kausalitas tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur keempat mengenai timbulnya kerugian akibat perbuatan pelaku telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat VII Majelis hakim menilai bahwa meskipun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VII (Musliadi) telah

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



membeli dan menerima pengalihan sebagian objek sengketa dari Tergugat IV (Lisna Suge). Namun tidak dijelaskan dalam alat bukti surat maupun saksi berapa banyak lahan yang dibeli, kapan dan bagaimana cara Tergugat VII membelinya. Selain itu tidak ada saksi yang menjelaskan bagaimana Tergugat VII menguasai lahan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas menyatakan bahwa bahwa tindakan Tergugat I hingga Tergugat VII yang menguasai secara sepihak objek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum. Sehingga petitum kedua ini patut dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Almarhumah Siti Rahmatia H.Jafar (Ibu dari para Tergugat) sebagaimana termuat dalam AKTA JUAL BELI Nomor 05/KT/VII/1996 Sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa substansi mengenai penilaian keabsahan formal maupun kebenaran materiil dari Akta Jual Beli Nomor 05/KT/VII/1996, serta jalinan hubungan hukum jual beli yang terjadi antara Penggugat dengan Almarhumah Siti Rahmatia H.Jafar, telah diuji, dianalisis, dan dinilai secara mendalam serta komprehensif oleh Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum mengenai pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam petitum angka 2 sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum pada petitum angka 2 sebelumnya telah secara sah menjustifikasi bahwa Akta Jual Beli Nomor 05/KT/VII/1996 merupakan Akta Otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka segala pertimbangan hukum yang termuat dalam petitum angka 2 tersebut secara hukum dipandang telah turut mengikat dan berlaku pula secara *mutatis mutandis* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menilai petitum angka 3 ini;

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan dan kekuatan hukum mengikat dari transaksi jual beli *a quo* telah diakui dan kebenarannya telah terbukti secara nyata dalam pertimbangan hukum terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar perbuatan hukum jual beli tersebut dideklarasikan sah menurut hukum adalah sangat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, meskipun argumentasi hukumnya telah melekat dan terabsorpsi penuh dalam pertimbangan petitum angka 2, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 Surat Gugatan Penggugat secara hukum patut **dikabulkan**.

Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Surat Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa seluas 5.673 M² yang terletak di Desa Lemoro, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una dengan batas-batas yang disebutkan secara rinci dalam gugatan adalah milik Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketepatan materiil dalil tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah menyatakan bahwa perbuatan hukum jual beli tahun 1996 antara Penggugat dan Almarhumah Siti Rahmatia H. Jafar adalah sah secara hukum, namun untuk mendeklarasikan status kepemilikan mutlak (*Hak Milik*) di dalam amar putusan pengadilan, diperlukan pemenuhan syarat formal-administratif pertanahan yang bersih dan tuntas (*clear and clean*) guna menghindari timbulnya penyelundupan hukum atau konflik eksekusi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti **Bukti P-2** berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42 Tahun 1986 yang diajukan oleh Penggugat sendiri, nyata-nyata kedudukan yuridis sertifikat tersebut secara formal masih terdaftar atas nama **Almarhumah Siti Rahmatia** dan belum pernah dilakukan proses balik nama ataupun pendaftaran peralihan hak ke atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan;

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa di sisi lain, Tergugat I hingga Tergugat VI selaku ahli waris telah mengajukan alat bukti surat berupa **Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-28** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama keluarga Tergugat (Moh. Suge) secara beruntun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2026; bahwa kegunaan bukti perpajakan tersebut di persidangan dinilai bersesuaian dengan fakta riil di lapangan, di mana Para Tergugat terbukti secara nyata memelihara dan melakukan penguasaan fisik secara terus-menerus atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa penguasaan fisik oleh Para Tergugat yang diperkuat dengan kepatuhan membayar pajak daerah menunjukkan adanya hubungan nyata antara para ahli waris dengan tanah peninggalan orang tua mereka. Meskipun pembayaran PBB bukan bukti kepemilikan, namun dalam perkara *a quo*, bukti tersebut menjadi penanda kuat bahwa penguasaan riil atas objek sengketa secara *de facto* masih melekat pada Para Tergugat, sedangkan Penggugat selama puluhan tahun berada dalam posisi menelantarkan hak administratifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UPA) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat tanah merupakan alat bukti kuat mengenai hak atas tanah yang pencatatannya tunduk pada asas publisitas administratif. Selama sertifikat induk masih tercatat atas nama orang lain atau orang yang telah meninggal dunia, Pengadilan tidak dapat melompati kewenangan absolut lembaga pendaftaran tanah dengan langsung mendeklarasikan Penggugat sebagai pemilik mutlak;

Menimbang, bahwa peralihan hak yang didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) tahun 1996 milik Penggugat harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum tata usaha pertanahan yang sah, yaitu melalui proses turun waris dari Almarhumah Siti Rahmatia kepada para ahli warisnya, untuk kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran balik nama ke atas nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak boleh menerbitkan suatu putusan deklaratoir kepemilikan yang mengambang dan mengabaikan status

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



pembukuan tanah resmi negara yang masih mencantumkan nama orang yang sudah wafat, sebab hal tersebut akan merusak tatanan hukum administrasi pertanahan nasional dan menyebabkan putusan ini tidak dapat dieksekusi (*unexecutable*) secara administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena status administratif Sertifikat Hak Milik masih atas nama Almarhumah dan adanya fakta penguasaan riil dari Para Tergugat yang didukung bukti pelunasan PBB, maka tuntutan Penggugat agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik mutlak atas objek sengketa pada saat ini dinilai prematur dan belum beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum angka 4 Surat Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Tentang Petitum Kelima

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Surat Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan serta mengembalikan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dalam keadaan seperti semula, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil tersebut dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tuntutan pengosongan lahan pada hakikatnya merupakan tuntutan pelengkap (*accessoir*) atau akibat hukum lanjutan yang timbul dari diakuinya hak kepemilikan mutlak dari pihak yang menuntut; bahwa dengan kata lain, perintah eksekusi pengosongan hanya dapat dijatuhkan apabila Penggugat telah secara sah dan sempurna dinyatakan sebagai pemilik atas suatu objek sengketa oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan secara mendalam pada pertimbangan hukum terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim telah menolak tuntutan Penggugat untuk dideklarasikan sebagai pemilik mutlak atas tanah sengketa seluas 5.673 M² tersebut; bahwa penolakan tersebut didasarkan pada fakta formal di mana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 42

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Tahun 1986 masih tercatat atas nama Almarhumah Siti Rahmatia, belum dilakukannya proses balik nama oleh Penggugat, serta masih adanya penguasaan riil dari Para Tergugat yang didukung bukti kepatuhan administratif perpajakan (PBB);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum deklaratior mengenai kepemilikan (petitum angka 4) tidak dapat dikabulkan, maka secara penalaran hukum yang sistematis, tuntutan untuk menghukum Para Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa otomatis kehilangan pijakan yuridisnya (*causa legal*); Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengosongan secara paksa manakala administrasi hak milik atas tanah tersebut belum diselesaikan secara tuntas dan bersih (*clear and clean*) di instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 5 Surat Gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan hukum yang cukup untuk dikabulkan, sehingga patut untuk **ditolak**.

Tentang Petitum Keenam

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Surat Gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika berupa kerugian Materiil sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan kelayakan tuntutan tersebut berdasarkan hukum pembuktian dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, teguh dipegang asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menggariskan bahwa “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”;



Menimbang, bahwa asas tersebut berimplikasi logis bahwa Penggugat yang menuntut pembayaran ganti rugi memikul beban pembuktian mutlak (*burden of proof*) untuk menyajikan rincian, perincian kausalitas, dan alat bukti yang konkret mengenai darimana angka-angka kerugian tersebut didapatkan, serta bagaimana kerugian tersebut secara nyata dialami oleh Penggugat akibat perbuatan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan **Kerugian Materiil sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, hukum mensyaratkan bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat nyata, riil, dan dapat dihitung secara matematis nilai ekonomisnya. Setelah Majelis Hakim meneliti dengan saksama seluruh daftar alat bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan selesai) dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, sama sekali tidak ditemukan adanya bukti tertulis, nota, rincian hitungan, maupun hasil taksiran ahli yang dapat membenarkan timbulnya kerugian materiil sebesar nilai yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah merinci dalam posisinya apakah angka Rp250.000.000,- tersebut merupakan akumulasi dari hilangnya potensi pendapatan dari lahan, nilai kerusakan pondasi, atau kerugian dari sebagian lahan yang dikuasai pihak ketiga. Tanpa adanya perincian dan pembuktian matematis yang valid, tuntutan ganti rugi materiil tersebut menjadi kabur (*obscuur*), bersifat spekulatif, dan tidak memiliki landasan pijak yang dapat diterima oleh akal sehat hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait tuntutan **Kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, meskipun kerugian immateriil pada prinsipnya menyangkut kerugian psikologis, penderitaan batin, atau hilangnya kenyamanan yang sulit diukur dengan uang, namun hukum mewajibkan Penggugat untuk menetapkan nominal yang rasional, wajar, dan patut (*reasonable and equitable*). Majelis Hakim menilai Penggugat juga gagal menguraikan parameter, ukuran kepatutan, atau dasar penalaran yang logis mengapa kerugian moril yang dialaminya harus dikonversi dengan angka mutlak sebesar setengah miliar rupiah;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, tidak boleh didasarkan pada asumsi belaka atau sekadar mencantumkan angka imajiner tanpa didukung pembuktian yang konkret.

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Pengadilan tidak berwenang mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang rincian dan dalil pembuktiannya tidak disajikan secara terang benderang di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat telah gagal memenuhi beban pembuktian untuk memvalidasi besaran nominal kerugian Materiil maupun Immateriil yang dituntutnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan ganti rugi dalam petitum angka 6 tidak beralasan hukum, patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dua hingga petitum keenam tidak dikabulkan seluruhnya namun hanya petitum kedua dan ketiga saja yang dikabulkan selain itu petitum keempat hingga keenam dinyatakan ditolak maka petitum pertama tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya namun dikabulkan Sebagian, sehingga untuk petitum pertama dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan dan menjatuhkan pertimbangan hukum dalam pokok perkara (Gugatan Konvensi), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi I sampai dengan VI (semula Tergugat I sampai dengan VI Konvensi) melawan Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I s.d. VI pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa penguasaan mereka atas objek sengketa adalah sah sebagai harta warisan peninggalan Almarhumah Sitti Rahmatia, serta menuntut pembatalan atau mendelegitimasi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/KT/VII/1996 yang dipegang oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama dalil-dalil posita dalam Gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa argumentasi, alasan hukum, serta alat bukti (surat maupun saksi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada hakikatnya merupakan pengulangan semata dan memiliki substansi yang sama serta tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan (jawaban dan duplik) yang telah mereka ajukan dalam perkara Konvensi;

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, apabila dalil-dalil Gugatan Rekonvensi bertumpu pada konstruksi hukum dan alat bukti yang sama dengan dalil bantahan dalam Gugatan Konvensi, maka pertimbangan hukum terhadap alat bukti dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* (dengan sendirinya) berlaku dan mengikat pula sebagai pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara mendalam dan komprehensif dalam perkara Konvensi, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan hukum jual beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah Sitti Rahmatia pada tahun 1996 adalah sah secara materiil. Dokumen **Bukti P-1** (AJB Nomor 05/KT/VII/1996) Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Konvensi tersebut, Majelis Hakim juga telah menyimpulkan bahwa hak keperdataan secara substantif atas tanah objek sengketa seluas 5.673 m² telah beralih dari Almarhumah Sitti Rahmatia kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga tanah *a quo* secara hukum tidak lagi berstatus sebagai objek warisan (*boedel waris*) yang dapat diklaim dan dibagi oleh para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Penggugat Rekonvensi I s.d. VI justru telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam kapasitasnya sebagai Tergugat Konvensi, yakni berupa menghalangi penguasaan Tergugat Rekonvensi,;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pilar argumentasi Penggugat Rekonvensi—mulai dari klaim hak waris, tuduhan cacatnya transaksi tahun 1996, hingga dalih penguasaan fisik secara turun-temurun—telah berhasil dipatahkan dan dinyatakan tidak beralasan hukum di dalam pertimbangan pokok perkara Konvensi, maka konstruksi Gugatan Rekonvensi ini secara hukum telah kehilangan pijakan dasar yuridisnya (*causa legalis*);

Menimbang, bahwa seseorang atau suatu pihak yang telah terbukti di muka persidangan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merugikan hak keperdataan pihak lain, tidak dapat dibenarkan oleh hukum

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



untuk menuntut pengesahan atas perbuatannya tersebut melalui sebuah Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang saling berkesesuaian di atas, Majelis Hakim berpendirian mantap bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I s.d. VI sama sekali tidak memiliki dasar hukum pembuktian yang kuat dan sah, sehingga dengan sendirinya Gugatan Rekonvensi ini patut dan **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 1318, pasal 1365, dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 192 ayat (1) RBg, pasal 142 RBg, Pasal 160 RBg, 293 Rbg, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I hingga Tergugat VI dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I hingga Tergugat VI yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Almarhumah Siti Rahmatia H. Jafar (ibu dari para Tergugat) sebagaimana termuat

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



dalam Akta Jual Beli nomor 05/KT/VII/1996 Sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I hingga Penggugat Rekonvensi VI/ Tergugat konvensi I hingga Tergugat konvensi VI untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini sejumlah 1.756.000 (Satu Juta Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 oleh Pande Tasya, S.H., Sebagai Hakim ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso tanggal 23 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Pande Tasya, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., dan Arga Febrian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, M Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Arga Febrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2025/PN Pso



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp90.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp672.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp824.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. PNBP	:	Rp120.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.756.000,00;</u>

(Satu Juta Tujuhratus Lima puluh Enam ribu rupiah)